



SVEA HOVRÄTT
Avdelning 05
050102

DOM
2026-02-19
Stockholm

Mål nr
T 9843-25

Sid 1 (6)

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Södertälje tingsrätts dom 2025-06-30 i mål T 3035-24, se bilaga A

PARTER

Klagande

AA:s , 1983

Ombud: Advokat Emma Grötting

Motpart

BB , 1984

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Andreas Karlsson

SAKEN

Vårdnad m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten fastställer punkterna 2, 3 och 4 i tingsrättens dom angående vårdnad och umgänge.
2. Det som hovrätten har bestämt i punkten 1 ovan ska gälla omedelbart, dvs. utan hinder av att domen inte har fått laga kraft.
3. Hovrätten fastställer Andreas Karlssons ersättning enligt rättshjälpslagen till 28 784 kr. Av beloppet avser 18 699 kr arbete, 2 974 kr tidsspillan, 1 354 kr utlägg och 5 757 kr mervärdesskatt.

Dok.Id 2293051

Avgörandet är elektroniskt undertecknat

Postadress
Box 2290
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls Torg 10

Telefon
08-561 670 00

Telefax

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:30

E-post: svea.avd5@dom.se
www.svea.se

BAKGRUND

Parterna har tillsammans dottern CC som är fem år och sonen DD som blir tre år i maj 2026. Sedan april 2024 befinner sig barnen i Georgien tillsammans med BB. Parallellt med detta vårdnads-, boende- och umgänges mål i Sverige pågår ett Haag-ärende i Georgien om att barnen ska återföras till AA:s i Sverige. I Haag-ärendet beslutade en georgisk tingsrätt den 2 maj 2025 att barnen ska återföras till AA:s i Sverige. Härefter meddelade Södertälje tingsrätt sin dom den 30 juni 2025 som bl.a. innebär att BB ska ha ensam vårdnad om barnen.

AA:s har överklagat tingsrättens dom och genom beslut den 4 juli 2025 förordnade hovrätten att vidare verkställighet av domen tills vidare inte fick ske. Därefter meddelade hovrätten prövningstillstånd i målet den 30 juli 2025. Under den fortsatta handläggningen här har parterna angående Haag-ärendet upplyst dels att en georgisk hovrätt den 13 augusti 2025 har upphävt beslutet om att barnen ska återföras till AA:s i Sverige, dels att Högsta domstolen i Georgien därefter har meddelat att domstolen kommer ta upp ärendet till prövning.

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

AA:s har yrkat att hovrätten ska anförtro honom ensam vårdnad om CC och DD. Han har, i andra hand, som hovrätten uppfattat hans talan, yrkat att hovrätten ska förordna att vårdnaden om barnen ska vara anförtrodd parterna gemensamt och att barnen ska ha sitt stadigvarande boende hos honom.

BB har motsatt sig att tingsrättens dom ändras. För det fall AA:s överklagande bifalls i någon del har hon yrkat att barnen ska ha rätt till umgänge med henne genom videosamtal på motsvarande sätt som har angetts i punkten 4 i tingsrättens domslut.

AA:s har medgett BB:s yrkande om umgänge.

Parterna har framställt sina yrkanden om vårdnad, boende och umgänge även för tiden intill dess hovrättens dom har fått laga kraft.

PARTERNAS TALAN

Parterna har i hovrätten åberopat samma omständigheter och utvecklat sin talan i allt väsentligt på samma sätt som i tingsrätten. Dessutom har de tillagt i huvudsak följande.

AA:s

Han är den av föräldrarna som bäst kan se till att barnen får en god kontakt med båda föräldrarna. BB saknar vilja alternativt förmåga att se till att barnen har en god kontakt med båda föräldrarna. Barnen har inte kommit särskilt långt i sin språkutveckling på georgiska och kommer snabbt att lära sig svenska här. Han har bra förutsättningar att ta hand om barnen och har ett stort socialt nätverk som kan hjälpa honom vid behov. I november 2025 besökte han barnen i Georgien och de visade stor tillgivenhet mot honom.

BB

Hon har skött umgänget i form av videosamtal utan anmärkning och när tider för umgänget flyttats har det varit för att tiderna ska passa för AA:s bl.a. med hänsyn till hans arbete.

UTREDNINGEN

Parterna har lagt fram samma utredning i hovrätten som i tingsrätten. Kompletterande förhör har hållits med AA:s i huvudsak avseende tiden efter tingsrättens dom. Vidare har både AA:s och BB åberopat viss ny skriftlig bevisning.

AA:s har uppgett bl.a. följande. Videoumgänget har genomförts, men inte på de tider som tingsrätten bestämt. De dagar som det är videoumgänge vet han inte när BB ska ringa upp, utan han får gå och vänta tills hon ringer.

När processerna är över kommer nog BB inte tillåta honom att ha någon kontakt med barnen.

Om han skulle få ensam vårdnad om barnen kommer han se till att BB får så mycket kontakt som möjligt med barnen och även hålla henne informerad. Han skulle underlätta en överflyttning av vårdnaden till honom genom att själv resa till Georgien och träffa barnen inför ett förestående återflytt. Han arbetar mellan kl. 07.00-16.00 men kan göra anpassningar av arbetstiderna om det skulle behövas. Han har även sin syster och sina föräldrar boende i närheten som kan hjälpa till vid behov.

Han har träffat barnen vid ett tillfälle efter tingsrättens dom och det var i november 2025. Han var då i Georgien under tre veckor. Först var barnen lite blyga för honom, men sedan lekte de med honom och sökte sig till honom. Han fick aldrig vara själv med barnen för BB. Han besökte även barnens förskola och där berättade föreståndarinnan att BB hade förbjudit dem att lämna information till honom. Det är förenat med stora kostnader att resa till Georgien så därför har han inte kunnat åka dit oftare.

BB har låtit döpa sonen och informerade honom om detta dagen före dopet skulle ske. Han blev inte inbjuden till att vara med på dopet.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Tingsrätten har i sin dom redogjort för de rättsliga utgångspunkter som gäller i denna typ av mål. Hovrätten ansluter sig i allt väsentligt till den beskrivningen.

När det gäller frågan om vårdnaden om barnen har det från båda parter gjorts invändningar om att den andre brister i omsorgen om barnen. Något direkt nytt har inte framkommit i hovrätten angående påstådda omsorgsbrister och hovrätten instämmer i de bedömningar som tingsrätten gjort av de åberopade omsorgsbristerna. Hovrätten ansluter sig därför till tingsrättens bedömning avseende parternas lämplighet som vårdnadshavare (se främst s. 14 i tingsrättens dom).

Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2007 s. 382 uttalat att en gemensam vårdnad får anses förutsätta att det finns en realistisk möjlighet för föräldrarna att gemensamt och inom rimlig tid kunna lösa de frågor som rör barnet samt hantera de delade meningar som kan finnas, utan att de mer regelmässigt behöver hjälp utifrån för att fatta beslut och utan att det uppstår ständiga konflikter som drabbar barnet. Gemensam vårdnad kräver enligt Högsta domstolen att föräldrarna kan ta gemensamt ansvar. Uttryck för brist på förtroende för den andra föräldern liksom för bristande vilja eller förmåga att vara flexibel och jämka samman sin uppfattning med den andres är tecken som tyder på att gemensam vårdnad kan vara oförenlig med barnets bästa. En konflikt mellan föräldrarna bör dock inte utesluta gemensam vårdnad, om motsättningarna kan antas vara av övergående natur och därför inte bedöms hindra ett fungerande samarbete på längre sikt i frågor som rör barnet. Enligt hovrätten bör det ställas extra höga krav på viljan och förmågan att samarbeta när parterna, som i detta fall, bor i olika länder.

Hovrätten delar tingsrättens bedömning att parterna inte har tillräcklig samarbetsförmåga och kommunikation kring frågor som rör barnen för att gemensam vårdnad ska vara möjlig. Hovrätten ansluter sig därför till tingsrättens slutsats att vårdnaden ska anförtros åt en av föräldrarna ensam.

Som tingsrätten angett finns det anledning att rikta kritik mot BB för att hon utan AA:s samtycke kvarhållit barnen i Georgien. När frågan om vem av parterna som bör anförtros ensam vårdnad om barnen är det barnens bästa i nuvarande situation som ska vara avgörande. Det kan vara så att AA:s är den förälder som bäst skulle kunna tillgodose barnens behov av en god och nära relation till den andre föräldern. Det har dock framkommit att BB i tiden efter tingsrättens dom har sett till att AA:s kunnat ha videoumgänge med barnen två gånger i veckan och att hon även medverkat till att han fått träffa barnen för umgänge vid besöket i Georgien i november 2025. Till detta kommer att det är fråga om förhållandevis små barn som sedan knappt två år befinner sig i Georgien tillsammans med BB och endast talar det landets språk. Vid ensam vårdnad för AA:s har BB bara yrkat videoumgänge med barnen. Det kan antas att en förändring från att bo stadigvarande med BB, som sedan april 2024 utövar den faktiska vårdnaden om barnen, till att

endast ha visst videoumgänge med henne skulle bli omvälvande för barnen. Det går inte att säga att en överflyttning av vårdnaden till AA:s kommer att leda till en tydlig förbättring för barnen på längre sikt (se rättsfallet NJA 2024 s. 480). Det bästa för barnen i den uppkomna situationen bedöms därför – vid en helhetsbedömning av omständigheterna – vara att BB får fortsätta att ha ensam vårdnad om barnen.

Vid denna utgång i vårdnadsfrågan råder inte tvist om omfattningen av det umgänge med AA:s som barnen har rätt till.

Sammanfattningsvis ska tingsrättens dom avseende vårdnad och umgänge fastställas. Vidare ska förordnas att hovrättens dom ska gälla omedelbart. Av detta följer att hovrättens beslut om inhibition inte längre gäller.

Den av Andreas Karlsson begärda ersättningen enligt rättshjälpslagen framstår som skälig.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2026-03-19

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Anna Erman och Daniel Thorsell, referent, tf. hovrättsassessorn Axel Hallberg samt nämndemännen Enrico Badiali och Christina Ibjer.



SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT
Avdelning 1

DOM
Meddelad i Södertälje
2025-06-30

Målnummer
T 3035-24

PARTER

Kärande

AA:s [redacted], 1983 [redacted]
Medborgare i Grekland
[redacted]
[redacted]

Ombud: Biträdande jurist Hannah Gezelius
Advokatbyrån Familj & Försvar
Box 5855
102 40 Stockholm

Svarande

BB [redacted], 1984 [redacted]
Medborgare i Georgien
[redacted]
[redacted]

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Andreas Karlsson
Advokatfirman Andreas Karlsson AB
Östgötagatan 73 B
116 64 Stockholm

DOMSLUT

1. Tingsrätten dömer till äktenskapsskillnad mellan parterna.
2. BB [redacted] ska ha ensam vårdnad om CC [redacted], [redacted]
[redacted], och DD [redacted], 2023 [redacted].
3. CC [redacted] och DD [redacted] ska ha rätt till umgänge med AA:s [redacted] enligt följande:

Avgörandet är elektroniskt undertecknat

a) första helgen varannan månad torsdag till söndag, kl. 10.00–18.00 respektive dag under sex månader (tre tillfällen).

b) efter att umgänget enligt punkt a) har genomförts ska umgänge äga rum första helgen varje månad torsdag till söndag,

c) efter att umgänget enligt a) har ägt rum vartannat halva jullov, ojämna år den 23–28 december och jämna år den 28 december– 2 januari med början tidigast 2025.

d) efter att umgänget enligt a) ägt rum sex veckor varje sommar under en sammanhängande period med början tidigast 2026,

e) efter att umgänget enligt a) ägt rum varje midsommarhelg fredag–måndag med början tidigast 2026,

f) efter att umgänget enligt a) ägt rum varje höstlov, sportlov och påsklov med början tidigast 2026. Lovumgänget ska äga rum de veckor skolorna i Södertälje kommun har de angivna loven.

g) umgänget enligt punkterna a)–f) ska ske i Georgien.

4. CC och DD ska ha rätt till umgänge med AA:s genom videosamtal varje lördag kl. 13.00 samt onsdag kl. 19.00, jämna veckor, och onsdag kl. 17.00, ojämna veckor. BB ringer upp AA . Samtliga tidsangivelser avser georgisk tid.

5. Det som beslutats under punkterna 2–4 gäller omedelbart, även om domen överklagas.

6. Tingsrättens beslut den 10 februari 2025 ska inte längre gälla.

7. Ersättningen enligt rättshjälpslagen (1996:1619) till rättshjälpsbiträdet Andreas Karlsson fastställs till 58 601 kr, varav 30 134 kr avser arbete, 8 700 kr tidsspillan, 8 047 kr utlägg och 11 720 kr mervärdesskatt.

YRKANDEN M.M.

AA:s har yrkat att tingsrätten ska döma till äktenskapsskillnad mellan parterna. Han har också

1. i första hand yrkat att han ska få ensam vårdnad om parternas barn, CC, 2021, och DD, 2023,

2. i andra hand yrkat att barnen ska ha sitt stadigvarande boende hos honom.

Om tingsrätten skulle ge BB ensam vårdnad om barnen eller besluta att barnen ska ha sitt stadigvarande boende hos henne, har han yrkat att barnen ska ha rätt till umgänge med honom med hämtning och lämning på Arlanda flygplats enligt följande:

a) första helgen varje månad torsdag till söndag,

b) vartannat halva jullov, ojämna år den 23–28 december och jämna år den 28 december–2 januari,

c) sex veckor varje sommar under en sammanhängande period,

d) varje midsommarhelg fredag-måndag,

e) varje höstlov, sportlov och påsklov, för tiden innan barnen börjat i skolan begärs umgänge de veckor skolorna i Södertälje kommun har de angivna loven.

BB har godtagit yrkandet om äktenskapsskillnad men bestritt AA:s yrkanden om vårdnad och stadigvarande boende. Hon har godtagit hans yrkande om umgänge under förutsättning av att umgänget äger rum i Georgien.

Hon har för egen del yrkat motsvarande umgänge för barnen som AA:s
yrkat och då godtagit att umgänget sker i Sverige.

AA:s har godtagit BB:s yrkande om umgänge med undantag för sommarumgänget, där endast två perioder om en vecka vardera med en vecka emellan godtagits.

Båda parter har framställt vårdnads- och umgängesyrkandena interimistiskt.

BAKGRUND

AA:s och BB gifte sig 2020. AA:s bodde redan då i Sverige och i samband med giftermålet flyttade BB till Sverige från Georgien. Dottern CC föddes 2021 och sonen DD 2023. BB åkte till Georgien med barnen i april 2023 för att stanna där i tre månader. Parterna var överens om detta. CC hade då hunnit börja på förskola i Sverige. Därefter bestämde sig BB för att stanna kvar i Georgien med barnen och har sedan dess hållit kvar dem i Georgien mot AA:s vilja. BB har en tid varit häktad i sin utevaro för egenmäktighet med barn i Sverige. AA:s är grekisk och georgisk medborgare liksom barnen. BB är bara georgisk medborgare. Barnen pratar bara georgiska. En georgisk domstol har, efter begäran av AA:s, bedömt att BB olovligen hållit kvar barnen och beslutat att barnen ska återföras till AA:s i Sverige. Beslutet har överklagats.

UTREDNINGEN

Tingsrätten har inhämtat s.k. snabbupplysningar enligt 6 kap. 20 § föräldrabalken. Parterna har hörts. På AA:s begäran har hans syster EE och vännen FF hörts som vittnen. AA:s har som skriftlig bevisning åberopat ett häktningsprotokoll

och ett beslut från en georgisk domstol i Haag-ärendet. BB har som skriftlig bevisning åberopat handlingar från den georgiska domstolen. De hörda personerna har i huvudsak uppgett följande:

AA:s : Han förväntade sig aldrig att BB skulle ta barnen och lämna Sverige. Det hände väldigt plötsligt, vilket visar på att BB är oförutsägbart. Hans och BB:s relation var lugn. De hade ibland lite olika åsikter men det gick aldrig över gränsen. Deras största problem var att de hade olika syn på barnens säkerhet. BB har inget säkerhetstänk och kunde exempelvis gå över gatan med barnen där det inte fanns något övergångsställe. Ett tåg var även nära på att köra på henne en gång för att hon inte var tillräckligt uppmärksam. Hon är i övrigt en bra person och mamma. Det hon påstår om honom stämmer inte. Han har aldrig varit psykiskt eller fysiskt våldsam mot henne eller barnen och han har inget missbruk. Hans förhållande till sina barn har alltid varit jättebra. Han älskar sina barn och andra barn. Han är engagerad i flera föreningar som har med barn att göra. Han har alltid haft tid för sina barn, även fast han alltid arbetat dubbla skift. Trots att han var trött efter jobbet kom han alltid hem och tog hand om och lekte med barnen. Han vill och skulle ha förmågan att ta hand om barnen ensam. Det har varit svårt för honom att ha kontakt med barnen i Georgien. Han har videumgänge med dem två gånger i veckan, men samtalen är ofta korta. Han får inte någon information om barnen från BB. Hon lägger på samtalen när han försöker fråga henne om barnen. Han får exempelvis inte veta om barnen går i skolan och BB berättade inte att ett av barnen hade fått problem med foten. Han tror att det bästa för barnen är att ha tillgång till båda sina föräldrar. Det har nu gått ett och ett halvt år sedan de lämnade Sverige och han har förlorat mycket tid som han borde haft med barnen under deras uppväxt. Han är orolig för hur BB och hennes familj tar hand om barnen i Georgien. I ett videosamtal sprang CC runt med en kniv och skrek under tre minuter, vilket BB och hennes familj inte tyckte var så allvarligt. CC har även blivit slagen av en i BB:s familj när hon var busig. Han tror även att

de har det dåligt ekonomiskt. De tar inte hand om sin gård och han har bland annat köpt en mikrovågsugn, fläkt, kyl och frys till dem. BB arbetar inte själv så det finns ingen som kan garantera att barnen kommer att ha det bra där. Han har hälsat på barnen i Georgien en gång i samband med att de hade domstolsförhandling där. Han har inte åkt dit fler gånger eftersom han har mycket att ta hand om i Sverige. Han är medborgare i Georgien och Grekland. Han har uppehållsrätt i Sverige på grund av sitt grekiska medborgarskap. BB skulle kunna få uppehållsrätt i Sverige om barnen skulle få rätt till umgänge med henne här. BB ammar fortfarande DD för att använda det till sin fördel i den här processen. Han pratar georgiska med barnen då barnen endast kan georgiska. När barnen var i Sverige försökte han lära dem grekiska.

BB : Hon och AA:s inledde sin relation år 2019. Eftersom allt verkade bra bestämde de sig för att gifta sig. De förlovade sig i Georgien och fortsatte sedan att leva i Sverige. Inom kort blev AA:s fysiskt, psykiskt och sexuellt våldsam mot henne. Han hade psykiska problem och förnedrade henne. Hon skulle acceptera allt han sa och vara som hans slav. Hon var väldigt beroende av honom och efter ett tag började hon tro på det han sa om henne. AA:s har inte bara utövat våld mot henne, utan även mot barnen. Han har även haft ett narkotikamissbruk. Hon anmälde inte det eftersom hon var väldigt beroende av honom och inte visste hur det fungerade i Sverige. Hon har kontaktat socialtjänsten, kvinnojouren och förskolan. Hon tog kontakt med förskolan på grund av att det syntes på CC att hon hade blivit utsatt för våld. Hon och AA:s var överens om att hon skulle åka till Georgien med barnen eftersom AA:s ville att hennes kontakt med socialtjänsten skulle avslutas. Barnen har videoumgänge med AA:s två gånger i veckan. Hon ringer upp AA:s även fast CC inte vill prata med honom. Hon informerar inte AA:s om barnen eftersom hon inte vill ha kontakt med honom. Han spelar in deras samtal vilket hon inte gillar. Hon avbryter aldrig samtalen. Barnen pratar endast georgiska och de har det bra i Georgien. De bor

i en stor villa och barnen går i förskolan. Efter förskolan brukar de leka i en park och barnen har ofta vänner över på besök. De har inga ekonomiska problem, hennes mamma är lärare och hennes syster är jurist. Hon hade inget arbete i Sverige, utan hon studerade endast SFI i ett år. Hon är enbart medborgare i Georgien. Barnen är medborgare i Georgien och Grekland. AA:s är georgisk medborgare så han kan komma och hälsa på. Hon tog med sig barnen till Georgien för att skydda dem från våldet som de utsattes för i Sverige. Hon försökte skydda barnen i Sverige men det var resultatlöst. Barnen mådde dåligt i Sverige på grund av våldet. Barnen har mått mycket bättre sedan de kom till Georgien. Hon ansökte inte om skilsmässa i Georgien eftersom hon inte tänkte på det. Hon har inte bett AA:s om några gåvor till henne, utan endast till barnen. Det är bäst för barnen att hon får ensam vårdnad om dem. Hon vill inte tillbaka till Sverige då hon är rädd för att våldet skulle återupprepa sig där. Hon har inte heller någon rätt att vara i Sverige längre. Det gick bra när AA:s träffade barnen i Georgien. Både hennes och AA:s föräldrar var med under mötet. AA:s mamma frågade CC om hon ville tillbaka till Sverige och då svarade CC nej.

EE : AA:s är hennes enda bror. De har växt upp tillsammans och står varandra väldigt nära. Hon kom till Sverige år 2014 och AA:s kom hit år 2015. Hon blev jätteglad när AA:s och BB skulle gifta sig och hon blev snabbt väldigt nära med BB. AA:s är en lugn och jordnära person som alltid tänker på barnens bästa. Han är en generös person som verkligen ger av sig själv. Han och barnen hade en jättefin relation och han tog alltid hand om dem. Han har aldrig varit våldsam. Hon har inte ens hört honom höja rösten. Hon har aldrig hört eller sett att han skulle ha något missbruk. Han arbetar dessutom som chaufför så det är inget han skulle kunna hålla på med. Hon har aldrig hört honom säga något nedvärderande mot BB. Det har snarare varit BB som varit nedvärderande mot honom. BB har exempelvis sagt att AA:s endast är en arbetare.

BB har även varit ironisk framför barnen när AA:s pratat georgiska. BB älskar sina barn, men hon sätter inte barnens intressen framför sina egna. BB har blockerat AA:s på sin telefon och tar endast bort blockeringen när barnen ska ha videoumgänge med honom. Det gör att AA:s inte kan kontakta dem och ett tag visste han inte ens var de befann sig. BB var frånvarande känslomässigt och hennes säkerhetstänk var bristfälligt. När AA:s påtalade för BB att de behövde ha ett säkerhetstänk kring barnen tolkade BB det som att han var psykiskt våldsam mot henne. Det är svårt att hitta en rimlig förklaring till att BB valde att lämna Sverige, men hon tror att det handlar om att BB mår och trivs bättre i Georgien. BB gillade aldrig Sverige och hon hade svårt att anpassa sig.

FF : Hon lärde känna AA:s i Grekland, innan han kom till Sverige. Hon har endast träffat BB några gånger. AA:s gör allt för sin familj och han har alltid arbetat mycket för deras skull. AA:s är en väldigt lugn och ödmjuk person som alltid ställer upp för andra. Hon har aldrig sett honom våldsam eller aggressiv. Hon har inte ens hört honom höja rösten. Hon har aldrig sett AA:s bruka narkotika. Hon har varit orolig över hur BB tar hand om barnen vid några tillfällen. En gång när CC höll på att kvävas ville AA:s ringa 112, medan BB såg helt obekymrad ut. BB har även låtit CC leka med en lång sladd vilket inte kändes säkert. En annan gång hade CC fått en sticka i foten och var ledsen, vilket BB inte tyckte var något att bekymra sig över. Hon fick en känsla av att BB inte var riktigt närvarande med barnen och att hon var lite naiv.

UTVECKLING AV TALAN

AA:s

Grunderna för hans talan är följande. Det är bäst för barnen att han får ensam vårdnad. Han är lämplig som vårdnadshavare och kan tillgodose barnens behov. BB kvarhåller barnen i Georgien i strid med hans vilja. BB är olämplig som vårdnadshavare. Barnen har farit illa av hennes agerande. Hon har inget skäl att ha kvar barnen i Georgien. Kontakten med båda föräldrarna kan i dag inte tillgodoses. De har inte den samarbetsförmåga som krävs för att de ska kunna tillgodose barnens behov och kunna ha gemensam vårdnad.

Han har vidare anfört följande: BB kvarhåller barnen i Georgien utan hans samtycke och har uppgett för honom att hon inte avser att återvända till Sverige. Han har även initierat ett s.k. Haagärende via centralmyndigheten och den georgiska domstolen har bifallit hans talan. BB är olämplig som vårdnadshavare då hon skilt barnen från deras pappa och inte tillgodoser deras behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hon har blockerat honom och lämnar ingen information om barnen till honom. Hon brister också i sin omsorg genom att utsätta dem för farliga situationer. Barnens behov tillgodoses inte. De har missat förskolan i Sverige. Dottern gick på förskola när hon togs från Sverige. Sonen hade också börjat förskolan nu för i vart fall ett tag sedan. De har ryckts från sitt sammanhang och trygghet i Sverige. Det hon har uppgett om att han utsatt henne för fysiskt och psykiskt våld och att han har ett narkotikamissbruk saknar stöd. BB har dessutom bott med honom i Sverige i flera år utan att ha velat skilja sig och hon har inte heller sökt hjälp för det våld som hon nu berättat om. Påståendena om våld och narkotikamissbruk är en tydlig efterhandskonstruktion som förts fram först nu i samband med den här processen för att misskreditera honom.

Det är för barnens bästa att han får ensam vårdnad om dem och att de får återvända till Sverige. Barnen är födda och har vuxit upp i Sverige och de har också sin pappa, farmor och farfar här. Om han får vårdnaden kommer han att se till att det kommer bli umgänge mellan BB och barnen. Han vill att barnen ska ha tillgång till båda föräldrarna.

BB

Grunderna för hennes talan är följande. Det är bäst för barnen att hon får ensam vårdnad. Hon är lämplig som vårdnadshavare och kan tillgodose barnens behov. AA är olämplig som vårdnadshavare. De har inte den samarbetsförmåga som krävs för att de ska kunna tillgodose barnens behov och kunna ha gemensam vårdnad.

Hon har vidare anfört följande: Barnen har inte bortförts mot AA:s vilja men det är riktigt att hon bestämt sig för att stanna kvar i Georgien längre än vad som ursprungligen var tänkt. Barnen har haft umgänge med AA:s genom telefon fram till oktober 2024. När han blev aggressiv, hotfull och talade på ett kränkande sätt blev hon tvungen att blockera honom. Det är också orsaken till att hon blev tvungen att stanna kvar i Georgien. AA:s utsatte henne för psykiskt våld i Sverige. Han var väldigt aggressiv och dominant och nedtryckande mot henne. När hon kom till Georgien återfick hon sitt självförtroende och självkänsla efter ett tag med stöd av sin mor och syster. Hon stannade i Georgien för att ge barnen en trygg och säker uppväxt. Hon har i Georgien ordnat en mer trygg och harmonisk tillvaro för barnen. Motsättningarna mellan makarna är så stora att de inte har någon förmåga att komma överens i frågor som gäller barnen. Hon har levt ensam med barnen sedan april förra året. Barnen är små och har inte någon egen koppling till Sverige. Hela deras liv finns i Georgien och det är där de rotat sig. Alla i familjen är georgiska medborgare varför det är naturligt att det är där de ska bo. Hon är mån om att barnen ska ha en god och fungerande relation till AA:s. AA:s har varit välkommen att ringa och

besöka barnen på plats men valt att inte göra det. Han har bara kommit till Georgien en gång sedan april 2024. Då träffade han också barnen. Det framgår av dokumenten från den georgiska domstolen att barnen mår bra och går i förskola.

CC är fyra år och DD har nyligen fyllt två år och ammar fortfarande. BB har alltid stått för den praktiska omsorgen av barnen medan AA:s har arbetat mycket. Han har därför inte samma relation till barnen som hon har och den är ännu sämre nu när de inte har träffats på en lång tid. Det är uppenbart inte till barnens bästa att rycka upp dem. Påståendet som framförts under skriftväxlingen om att CC ska ha sprungit omkring med en vass kniv i flera timmar tillbakavisas. Det har inte framkommit något som tyder på att hon är en olämplig vårdnadshavare.

DOMSKÄL

Det finns förutsättningar att döma till äktenskapsskillnad.

Utgångspunkter för bedömningen av vårdnad och umgänge

Målet gäller frågan om vårdnad, boende och umgänge för de gemensamma barnen CC, fyra år, och DD, två år. Inledningsvis ska tingsrätten pröva frågan om någon av parterna ska få vårdnaden eller om det finns förutsättningar för gemensam vårdnad. Om vårdnaden ska vara fortsatt gemensam ska rätten därefter pröva frågan hos vem barnen ska ha sitt stadigvarande boende. Därefter ska tingsrätten pröva frågan om umgänge för barnen med den förälder som inte ska vara boendeförälder eller ensam vårdnadshavare.

I de inledande bestämmelserna i 6 kap. föräldrabalken, som reglerar frågor om vårdnad, boende och umgänge, uttalas bland annat att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran samt att den eller de som har vårdnaden

om ett barn ska se till att barnets behov blir tillgodosedda. Barnets bästa ska vara avgörande för alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för ett barn ska det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet förs bort eller hålls kvar eller annars far illa samt barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar (se 6 kap. 2 a § föräldrabalken). Att barnets bästa ska vara avgörande innebär att det inte finns några andra intressen som kan gå före barnets bästa, till exempel rättvisa mellan föräldrarna och en förälders behov av kontakt med barnet.

Ska vårdnaden om barnen vara gemensam eller ska en av föräldrarna få ensam vårdnad?

Utredningen i målet utgörs främst av föräldrarnas utsagor. Det kan konstateras att inte någon av föräldrarna framstår som mer trovärdig än den andra. BB:s påstående om narkotikamissbruk och framförallt psykiskt våld får inte stöd av någon annan bevisning. Det saknas i målet dokumentation om att hon vänt sig till t.ex. socialtjänsten för att få stöd för sin situation. Inte heller har den barnavårdsutredning som inleddes i mars 2024 efter att BB framfört till förskolan att föräldrarna hade olika uppfostringsmetoder lett till någon åtgärd från socialtjänstens sida. Den sammantagna riskbedömningen var då att det förelåg en låg risk för att CC och DD skulle fara illa. Likaså saknar AA:s påstående om att BB utsatt barnen för farliga situationer stöd i den övriga utredningen. Vare sig BB:s påstående om narkotikamissbruk och våld eller AA:s påstående om att BB:s utsätter barnen för farliga situationer är alltså visade i målet.

Vid bedömningen av om föräldrarna ska ha gemensam vårdnad eller om en av dem ska ha ensam vårdnad ska rätten fästa särskilt avseende vid föräldrarnas förmåga att sätta barnens behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet. (se 6 kap. 5 § föräldrabalken).

Sedan BB bestämde sig för att stanna kvar med barnen i Georgien har något samarbete mellan parterna inte förekommit. Båda parter har gjort gällande att det saknas förutsättningar för gemensam vårdnad. Utöver att parterna bor i olika länder vilket naturligtvis skulle försvåra skyndsamma beslut råder stora motsättningar mellan parterna. Det kan därför inte anses vara till CC:s och DD:s bästa att den gemensamma vårdnaden ska bestå. Tingsrätten ska därmed pröva frågan vem av föräldrarna som ska ha ensam vårdnad om barnen.

Som framgått ovan saknas det stöd för att AA:s skulle vara olämplig som vårdnadshavare. När det gäller BB:s olämplighet som vårdnadshavare är det ostridigt att hon kvarhållit barnen i Georgien och därmed försvårat för barnen att ha en nära relation med AA. Hon har också på senare tid inte medverkat till det beslutade videoumgänget mellan barnen och honom och inte heller hållit honom informerad om barnens situation. Nu anförda omständigheter talar mot att hon skulle vara lämplig som vårdnadshavare. I ett utlåtande i Haag-ärendet från en tjänsteman vid socialtjänsten i Georgien uttalas dock att barnen lever under säkra och ordnade förhållanden samt att de båda går i förskola. Det saknas alltså stöd för att BB i övrigt skulle vara olämplig som vårdnadshavare.

Som framgått ovan är utgångspunkten för domstolens prövning barnens bästa. I bedömningen av vem av föräldrarna som ska ha ensam vårdnad beaktar tingsrätten följande. Barnen är fyra och två år och lämnade Sverige när de var tre år respektive elva månader i april 2024. AA har endast besökt dem en gång i Georgien. De är georgiska och grekiska medborgare men pratar enbart georgiska. Enligt vad som framkommit är de rotade i Georgien och går på förskola där.

Det skulle kunna vara så att AA är den förälder som bäst skulle kunna tillgodose CC:s och DD:s behov av en god och nära relation till den

andre föräldern. BB har dock gett uttryck för att hon inte har något att invända mot att han får umgänge med barnen.

Det framstår inte som förenligt med barnens bästa att rycka upp dem från en fungerande tillvaro för att flyttas till ett land med ett språk de inte talar och med en förälder som de inte har träffat på mycket länge i ett litet barns tidsperspektiv. Det kan också noteras att det varit möjligt för AA:s att besöka barnen vilket han inte gjort mer än en gång och detta skedde i samband med domstolsförhandlingen i Haag-ärendet. Han har heller inte lämnat några besked om någon särskild planering för att kunna ta emot två små barn som skulle behöva vänjas in i ett nytt sammanhang. Med beaktande av det som kommit fram om barnens situation bedömer tingsrätten därför att det bästa för barnen är att få stanna kvar i deras nuvarande miljö i Georgien, trots BB:s agerande. Barnen mår bra där och det finns inte något som talar för att inte de skulle få ordentlig omvårdnad där. Tingsrätten har också vägt in att BB är positiv till att barnen får ett omfattande umgänge med AA:s. Tingsrättens sammantagna bedömning är att det bästa för barnen är att BB ska få ensam vårdnad om dem.

Tingsrätten vill påminna BB att hon, även som ensam vårdnadshavare, är skyldig att tillgodose barnens behov av en nära och god kontakt med AA och att lämna honom information om barnen och göra det som behövs för att underlätta umgänget mellan honom och barnen som tingsrätten beslutar om nedan.

Umgänge

Som framgått av tingsrättens bedömning anser tingsrätten att AA:s i och för sig är lämplig som vårdnadshavare och därmed också som umgängesförälder. Barnen bör därför ges umgänge med honom. Detta har också BB medgett i yrkad omfattning under förutsättning att det äger rum i Georgien. Med beaktande av den tid det gått sedan AA

AA och barnen träffades regelbundet bör dock det medgivna umgänget föregås av ett mera begränsat umgänge för att sedan på ett lämpligt sätt trappas upp. Umgänget ska därför inledas med dagumgänge och sedan trappas upp på det sätt som framgår av domslutet. Med tanke på de långa flygresor som krävs mellan Georgien och Sverige får det anses vara till barnens bästa att umgänget äger rum i Georgien. För att barnen ska återupprätta kontakten med AA bör också det tidigare beslutade videumgänget fortsätta.

Rättshjälp

Andreas Karlsson har begärt ersättning med 68 514 kr, varav 38 064 kr för 24 timmars arbete och återstoden för utlägg (tolk), tidspillan och mervärdesskatt.

Av 27 § första stycket rättshjälpslagen (1996:1619) framgår att ett rättshjälpsbiträde har rätt till skälig ersättning för arbete, tidspillan och utlägg som uppdraget har krävt. Ersättningen för arbete ska bestämmas med utgångspunkt i den tidsåtgång som är rimlig med hänsyn till uppdragets art och omfattning. Tingsrätten ifrågasätter inte att advokaten har lagt ned den begärda tiden. Den begärda ersättningen för arbete framstår dock som alltför väl tilltagen, särskilt när det gäller den sammanlagda förberedelse- och inläsningstiden som uppgår till i vart fall åtta timmar. Tingsrätten bedömer att en skälig ersättning uppgår till 19 timmar för arbete. Den begärda ersättningen för utlägg och tidspillan godtas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (TR-02)

Överklagandet ges in till tingsrätten senast den 21 juli 2025. Ange i överklagandet att det ska till Svea hovrätt.

På rättens vägnar

SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT
Avdelning 1

DOM
2025-06-30

T 3035-24

Ulrika Åkerdahl



Hur man överklagar

Dom i tvistemål, tingsrätt

TR-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den andra parten också rätt att överklaga även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

Så här gör du

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya bevis. Vill du göra det ska du förklara varför du inte lagt fram bevisen tidigare.

Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller en ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför.

Tala också om ifall du vill att motparten ska komma personligen vid en huvudförhandling.

4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.
Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till tingsrätten. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan?

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar tingsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till hovrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även hovrätten skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till hovrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.



Hur man överklagar hovrättens avgörande

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress, e-postadress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstodomstolen.se